

1501676-49.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... dependência química no dia seguinte ao furto. Nas imagens, fica claro que o autor do furto é mesmo Rafael". Acrescentou que tem certeza que a pessoa nas imagens é Rafael Cioca, vulgo "Rato Branco", que é conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais. Momentos antes do furto, Rafael falou com a vítima, que, inclusive, descreveu suas vestes, as mesmas que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501676-49.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501676-49.2019.8.26.0322 - 2019/001479

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CIOCA

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

RAFAEL CIOCA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 18 de julho de 2019, por volta das 15h, na Rua João Michelin, 581, Jardim Imperial, na Cidade de Sabino, nesta Comarca de Lins, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta de cor verde, avaliada em R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 06, pertencente a Aparecida do Carmo Coltorato da Silva Guissoni.

Segundo se apurou - segue a denúncia -, nas condições de tempo e local acima descritos, a vítima deixou sua bicicleta em frente à sua residência e entrou no imóvel. Então o acusado, aproveitando a ausência de vigilância sobre o bem, apropriou-se do veículo, saindo do local pedalando.

Quando a vítima saiu para trabalhar, cerca de trinta minutos depois, e deu pela

falta do bem, solicitou as imagens da câmera de segurança da residência vizinha, oportunidade em que pôde visualizar o acusado subtraindo a bicicleta.

A denúncia foi ofertada em 26/09/2019 (fls. 25/26) e recebida em 17/04/2020 (fl.49).

O acusado foi citado/intimado (fl. 65) e apresentou resposta à acusação a fls. 71/73, por intermédio de Defensora dativa.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 77/78).

Aberta a Audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, bem como interrogado o acusado. Encerrada a instrução e iniciados os debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado. A Defesa, por sua vez, requereu prazo para apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido pelo Juízo (fls. 135/139).

Em memoriais, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas em relação à autoria delitiva. Sustentou que o acusado só foi apontado como autor do delito por ser pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de furtos e por ter antecedentes criminais; que as câmeras de segurança não mostram a face do furtador, mas apenas as costas, não havendo como se afirmar que seja Rafael; que não houve testemunhas presenciais do fato; e que as declarações da vítima e depoimento da testemunha não são suficientes para ensejar a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal (fls. 140/144).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, do Auto de avaliação de fl. 06, das imagens do link de fl. 07, bem como da prova oral colhida.

Desta última também decorre a autoria.

Vejamos os depoimentos reunidos nos Autos.

Na fase policial, a vítima Aparecida do Carmo Coltorato da Silva Guissoni disse que, no mês de julho passado (2019), em data que não recorda, perto das 15h, estava na Rua Dom Pedro I, vendo se achava esterco, quando Rafael Cioca, vulgo "Rato Branco", se aproximou da declarante e perguntou se queria ajuda para procurar esterco. Disse a ele que não precisava e, em seguida, pegou sua bicicleta e foi para sua residência, que fica a poucos quarteirões dali. Deixou a bicicleta em frente a calçada de sua casa e entrou. Por volta das 15h30min, saiu para pegar a bicicleta para ir trabalhar e ela não estava mais no local onde a havia deixado. A declarante pediu as imagens de vigilância de sua vizinha, onde reconheceu Rafael, vulgo "Rato Branco", como sendo a pessoa que furtou sua bicicleta. Rafael tinha conhecimento que a declarante possuía aquela bicicleta, pois, em outras oportunidades, ele já a havia visto com ela, além de ter visto a declarante com a bicicleta pouco tempo antes do furto. Quando encontrou Rafael, ele estava trajando calça jeans, blusa de manga longa e boné, mesmo trajes da pessoa que consta na imagem de vigilância apresentada nesta Delegacia. Até a presente data, sua bicicleta não foi recuperada (fl. 15).

Em Juízo, a vítima Aparecida do Carmo Coltorato da Silva Guissoni disse que chegou em casa com sua bicicleta, não se lembra o horário exato, e a deixou estacionada na

guia, bem em frente à sua casa, numa árvore. Entrou em casa e ficou uma meia hora, quarenta minutos. Quando saiu, viu que sua bicicleta não estava mais no local. Sua vizinha tem câmera de segurança, sendo que pediu e ela forneceu as imagens. Pelas imagens, foi visto que foi Rafael quem subtraiu sua bicicleta. Rafael não tem residência fixa, mas ele mora um tempo com a mãe dele, que é próximo à casa da declarante. Conhece Rafael "de vista". Porém, na imagem dava para ver claramente que era Rafael. A bicicleta não foi recuperada. A declarante teve um prejuízo de cerca de R\$ 250,00, não era uma bicicleta nova, mas também não era velha. Mesmo vendo a pessoa de costas na imagem, sabe que é Rafael, ele é muito conhecido. E a declarante levou as imagens à Delegacia; o Investigador viu. Mas dava para ver nitidamente, nas imagens, que era Rafael. A declarante trabalhava no mercado e Rafael ia praticamente todos os dias ao local. Não tinha convivência com Rafael, amizade, mas o via praticamente todos os dias.

Na fase policial, o Policial Civil Bruno Zanini Rubira ratificou os termos do relatório de investigação por ele elaborado, do qual consta o seguinte: "O Setor de Investigações gerais recebeu o registro de que uma bicicleta havia sido furtada defronte à residência da vítima. Imagens das câmeras de segurança captaram o indivíduo de alcunha "Rato Branco" montando na bicicleta e saindo do local. De pronto, diligenciaram com o fito de identificar, qualificar e localizar o autor do fato. Rafael foi internado para tratamento de dependência química no dia seguinte ao furto. Nas imagens, fica claro que o autor do furto é mesmo Rafael". Acrescentou que tem certeza que a pessoa nas imagens é Rafael Cioca, vulgo "Rato Branco", que é conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais. Momentos antes do furto, Rafael falou com a vítima, que, inclusive, descreveu suas vestes, as mesmas que constam das imagens (fls. 05 e 19).

Em Juízo, o Policial Civil Bruno Zanini Rubira, inquirido como testemunha comum, disse que, depois da notícia do furto da bicicleta, conseguiram imagens das câmeras de segurança de casas vizinhas, onde foi captado Rafael pegando a bicicleta, como se fosse dele, e saindo pedalando, sentido o centro da cidade, salvo engano. Como já sabiam do furto e já tinha chegado a notícia que era ele nas imagens das câmeras de segurança, isso só fortaleceu o relatório policial. Rafael já tinha feito diversos furtos na cidade, era contumaz em pequenos furtos. Viu as imagens. Apesar de a imagem captada mostrar a pessoa de costas, saindo com a bicicleta, tem certeza que é Rafael. Não se recorda se ele foi localizado, na época. Outros Policiais, na Delegacia, também reconheceram Rafael, sem nenhuma dúvida.

Interrogado na fase policial, o acusado Rafael Cioca negou a prática do delito. Conhece a vítima apenas de nome. Recorda-se que, há uns meses, ofereceu ajuda a ela para pegar esterco. Exibida as imagens onde supostamente seria o interrogando furtando a bicicleta, nega que seja a pessoa nas imagens. Já foi preso e processado anteriormente por furto. Estava preso e saiu da cadeia há dois meses (fl. 16).

Interrogado em Juízo, o acusado Rafael Cioca disse que é solteiro, não tem filhos. É pescador e lavrador. Frequentou escola até o 9º ano. Tem condenação anterior, por furto. Não tem origem indígena. Indagado sobre os fatos, disse que, certo dia, estava andando, entrou no mercado, e Aparecida olhou "com cara feia" para o interrogando. Estranhou esse fato, mas foi embora. Depois, foi chamado na Delegacia, pois os Policiais disseram que havia uma "denúncia". Foi à Delegacia, os Policiais lhe mostraram uma imagem, mas não é o interrogando que aparece nela. A imagem é em preto e branco, tudo embaçada. Eles falam que foi o interrogando que praticou o furto, mas não foi. Se fosse o interrogando nas imagens, com certeza assumiria, não teria como negar. Já conhecia Aparecida, mas "de vista", não tinha contato, vínculo. Nunca teve problema com ela. Conhecia o Policial Bruno e não tem nada contra ele, porém, ele o está acusando de um crime que não cometeu. Reside em Sabino, com seus pais. Não sabia que ela tinha uma bicicleta.

Expostos os elementos colhidos, passo a destacar o que de mais relevante se

amealhou aos Autos.

Como visto, o acusado, tanto na fase policial quanto em Juízo, negou ser o autor o furto descrito na denúncia. Disse que conhece a vítima; admitiu (na fase policial) que conversou com ela na data dos fatos; alegou que não sabia que ela tinha uma bicicleta; e, ainda, disse que viu as imagens da câmera de segurança na Delegacia e alegou que não é ele a pessoa que aparece montando na bicicleta da vítima e saindo do local.

Ocorre que, apesar da negativa do acusado, há provas suficientes e seguras de que foi ele o autor do furto descrito na denúncia.

A vítima disse ter certeza de que é Rafael a pessoa que aparece nas imagens da câmera de imóvel vizinho ao seu, subtraindo sua bicicleta. Disse que conhece Rafael, tanto porque ele frequenta o mercado onde ela trabalha, quanto porque a mãe dele mora próximo à sua casa, sendo que passa alguns dias no local; e que mesmo o furtador aparecendo apenas de costas nas imagens, dá para ver nitidamente que é Rafael. Ainda, na fase policial, havia dito que encontrou Rafael no dia, um pouco antes dos fatos, e que a pessoa que aparece nas imagens, de costas, subtraindo a bicicleta, usa as mesmas roupas que Rafael usava quando conversou com ele.

E o Policial Civil Bruno também contou que viu as imagens da câmera do imóvel vizinho ao da vítima e que não teve dúvida de que a pessoa que aparece subtraindo a bicicleta de Aparecida é mesmo Rafael. Contou que Rafael é conhecido pela prática de pequenos furtos e que outros Policiais também viram as imagens e reconheceram Rafael. E, assim como a vítima, afirmou que mesmo o fato de, nas imagens, o furtador aparecer de costas, não impediu o reconhecimento, tanto porque o conhecem, quanto porque a vítima já havia mencionado as roupas que ele estava.

Por oportuno, destaco que nada há nos Autos a indicar que a vítima e o Policial Civil queiram, deliberadamente, prejudicar o acusado, imputando-lhe falsamente a prática de um delito patrimonial. O próprio acusado nada alegou nesse sentido.

Assim, não há nenhuma dúvida de que o acusado Rafael foi o autor do furto descrito na denúncia.

A alegação defensiva de que o acusado só foi apontado como autor do delito por ser pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de furtos e por ter antecedentes criminais não merece acolhida. Como mencionado acima, não existia motivos para que a vítima e o Policial quisessem prejudicá-lo, imputando a ele a prática de um delito caso ele não fosse realmente o autor.

Por outro lado, o fato de ninguém ter presenciado o furto não impediu a descoberta da autoria delitiva. Como já mencionado, vítima e Policial Civil reconheceram o acusado pelas imagens da câmera de segurança; e, inclusive, a vítima afirmou que o furtador usava a mesma roupa a qual ela havia visto Rafael usar, momentos antes do crime.

E o delito restou consumado, uma vez que o acusado conseguiu retirar o bem da esfera de proteção da vítima (inclusive, segundo a vítima, sua bicicleta não foi recuperada).

O fato de Rafael, possivelmente, ter praticado o delito por conta do vício em entorpecente não impede a sua responsabilização penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.

E muito embora o bem seja de pequeno valor (inferior ao salário-mínimo da época), o acusado ostenta condenações, de forma que não é possível a aplicação da figura do furto privilegiado (§ 2.º do artigo 155, do CP).

Assim, provadas a materialidade e a autoria, e rejeitadas as teses defensivas em contrário, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (pena-base fixada em $\frac{1}{4}$ acima do mínimo em razão das seguintes condenações definitivas: Proc. 0000091-70.2018 - fls. 117/118 e 3001282-75.2013 - fls. 120, ambos da 2.^a Vara Criminal de Lins; e Proc. 1500310-09.2018, desta 1.^a Vara Criminal - fls. 117/118). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Proc. 1503674-86.2018 - fl. 119, da 2.^a Vara Criminal de Lins), a pena sofrerá acréscimo de $\frac{1}{6}$ (um sexto), totalizando 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa. Não há atenuantes para consideração. Na terceira etapa, não há causas de aumento ou de diminuição de pena para aplicação.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a $\frac{1}{30}$ (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem ao sursis. Pelos mesmos motivos, o regime inicial para o cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar RAFAEL CIOCA, já qualificado, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Fixo o regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena corporal.

Caberá ao acusado, ainda, pagar a taxa judiciária em valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme o que dispõem os artigos 804 do Código de Processo Penal e 4º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita.

Autorizo o apelo em liberdade, condição na qual o acusado respondeu a este processo.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se Guia de Recolhimento e Mandado de Prisão, na forma ditada pelo Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a ser editado sobre o tema.

Fixo os honorários à Defensora nomeada (fl. 67) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Expeça-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 19 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA